

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 352/2536 พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง
ชลบุรี

โจทก์

นาง ลัด ดา ยินดี สุข

จำเลย

ป.อ. มาตรา 341

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5)

ฟ้องโจทก์ไม่ได้บรรยายให้ปรากฏชัดว่า จากการหลอกลวงของจำเลยนั้น จำเลยได้ทรัพย์สินไปจากผู้เสียหายหรือทำให้ผู้เสียหายต้องถอนทำลายเอกสารสิทธิ อันเป็นองค์ประกอบความผิดฐานฉ้อโกงตามมาตรา 341 ซึ่งเป็นสาระสำคัญที่ต้อง บรรยายมาในฟ้องพอสมควรที่จะทำให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี จึงเป็นฟ้องที่ไม่ สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341 จำคุก 1 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์บรรยายฟ้องสรุปได้ว่า จำเลยหลอกลวงผู้เสียหายโดย
นำเช็คสั่งจ่ายเงินจำนวน 400,000 บาท มามอบชำระหนี้ให้ผู้เสียหาย และแจ้งว่าเช็ค
ดังกล่าวมีนายอาทิตย์ เชิดไทยเป็นผู้สั่งจ่าย แต่ความจริงเป็นเช็คของจำเลยเอง นาย
อาทิตย์ไม่ได้เป็นผู้สั่งจ่าย ต่อมาธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คจำเลยได้ออกเช็ค
โดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็ค และโดยการหลอกลวงของจำเลยดังกล่าว
ทำให้ผู้เสียหายต้องสูญเสียสิทธิที่จะได้รับเงินชำระหนี้จำนวน 400,000 บาท จาก
จำเลย ฟ้องโจทก์เช่นนี้ไม่อาจเข้าใจได้ว่าหนี้ที่จำเลยนำเช็คมาชำระให้ผู้เสียหายนั้น
ได้เกิดขึ้นเนื่องมาจากการหลอกลวงของจำเลยและเป็นเหตุให้จำเลยได้ทรัพย์สินใด
ไปจากผู้เสียหายหรือเป็นหนี้ที่มีอยู่แต่เดิมแล้ว หากเป็นหนี้ที่มีอยู่แต่เดิม การที่
จำเลยนำเช็คมาชำระหนี้แล้วธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินทำให้ผู้เสียหายไม่ได้รับชำระ
หนี้ก็จะเป็นกรณีผิดสัญญาทางแพ่ง ไม่ใช่กรณีที่ถือว่าจำเลยได้ทรัพย์สินไปจากผู้
เสียหาย ดังนี้เห็นว่า ฟ้องโจทก์ไม่ได้บรรยายให้ปรากฏชัดว่าจากการหลอกลวงของ
จำเลย จำเลยได้ทรัพย์สินอะไรไปจากผู้เสียหายหรือทำให้ผู้เสียหายต้องถอนทำลาย
เอกสารสิทธิอันเป็นองค์ประกอบความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 341 ซึ่งเป็นสาระสำคัญที่จะต้องบรรยายมาในฟ้องพอสมควรที่จะทำให้จำเลย
เข้าใจข้อหาได้ดีเป็นฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 158(5) จึงลงโทษจำเลยตามฟ้องโจทก์ไม่ได้

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(สัณด์ หมายสวัสดี-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สุชาติ สุขสมิตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ